

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

עידן רול

אורנה ברביבאי

מירב בן ארי

מאיר כהן

נעמה לזימי

יוראי להב הרצנו

יואב סגלוביץ'

רס בן ברק

2736/25/9

הצעת חוק שריון איסור הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית (תיקוני חקיקה),
התשפ"ג–2023

- | | | |
|---|----|---|
| מטרה | 1. | חוק זה מטרתו למנוע ביטול או שינוי של איסורי ההפליה על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית הקיימים בחקיקה, ללא רוב מיוחד של חברי הכנסת. |
| תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה | 2. | בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 ¹ בסעיף 2, בסופו יבוא: |
| | | "(ד) אין לשנות סעיף זה אלא בחוק שנתקבל ברוב של 80 חברי הכנסת." |
| תיקון חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים | 3. | בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000 ² בסעיף 3, בסופו יבוא: |
| | | "(ו) אין לשנות סעיף זה אלא בחוק שנתקבל ברוב של 80 חברי הכנסת." |

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

² ס"ח התשס"א, עמ' 58.

תיקון חוק זכויות 4. בחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000³ בסעיף 5, בסופו יבוא:
התלמיד

"(ג) אין לשנות סעיף זה אלא בחוק שנתקבל ברוב של 80 חברי הכנסת."

תיקון חוק איסור 5. בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008⁴ בסעיף 15, האמור בו יסומן
אלימות בספורט (א) ואחריו יבוא:

"(ב) אין לשנות סעיף זה אלא בחוק שנתקבל ברוב של 80 חברי הכנסת."

דברי הסבר

המאבק של הקהילה הגאה לשוויון זכויות במדינת ישראל הביא למספר הישגים משמעותיים בחוק הישראלי, ובראשם סעיפים האוסרים על הפליית אדם בשל נטייתו המינית או זהותו המגדרית, בתחומי חיים שונים.

בשנים האחרונות האוכלוסייה הגאה בעולם הליברלי זוכה להכרה ומתקדמת אל עבר שוויון זכויות מלא, ואילו בישראל נשמעות אמירות פוגעניות כלפי הקהילה הגאה, מושמעים איומים לבטל את זכויותיה החוקיות, ונחתמים הסכמים קואליציוניים המכילים סעיפים שעניינם הסגת זכויות הקהילה הגאה לאחר.

אמירות, הבהרות והודעות תמיכה של גורמים פוליטיים – בכירים ככל שיהיו, אין בהם די כדי למנוע את הפגיעה האפשרית בחברי וחברות הקהילה הגאה אם חלילה ישונו הוראות החוק הקיימות האוסרות הפליה. על כן, הצעת החוק באה לשריין את איסור ההפליה הקיים בארבעה חוקים, על מנת להבטיח שלא ניתן יהיה להפלות לרעה להט"בים או לפגוע בזכויותיהם, ועל מנת להבטיח שקואליציה מזדמנת לא תפגע באף ילד או באף משפחה.

מוצע לקבוע כי לא ניתן יהיה לשנות סעיף הקובע איסור הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית, אלא בחוק שנתקבל ברוב של 80 חברי הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)

³ ס"ח התשס"א, עמ' 42.

⁴ ס"ח התשס"ח, עמ' 878.